



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione decima civile

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 *quinquies*, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa iscritta al n. **83361** del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno **2017**

tra

Parte_1 (C.F. C.F._1), in giudizio con gli avv.ti Alberto Lapenna e Simona De Paola

-parte attrice-

e

Controparte_1 (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Gianluca Indaco

-parte convenuta –

e

Controparte_2 (C.F. C.F._2), CP_3 (C.F. C.F._3), Controparte_4 (C.F. C.F._4), CP_5 (C.F. C.F._5) e CP_6 (C.F. C.F._6), in giudizio con l'avv. Nicola Annunziata

- parti convenute-

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:

- per parte attrice: “[...] accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa,

I. disporre la revocatoria, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti di parte

attrice, dei seguenti atti di disposizione compiuti dalla società **Controparte_1** del proprio patrimonio:

1. atto a rogito Notaio **Persona_1** di Roma del 20/12/12 (rep. **CP_7**. 18515/10607) col quale la società **Controparte_1** ebbe a vendere ai sig.ri **Controparte_4** per 1/2 e **CP_5** per ½ i seguenti beni immobili

a. Appartamento sito in Roma alla Via Gorlago nn. 94, sc. A, P. T, int. 3 meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 10-18;

b. Posto auto sito in Roma alla Via Gorlago n. 98 P. S1, int. 7, meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 54;

2. atto a rogito Notaio **Persona_1** di Roma del 20/12/12 (rep. **CP_7**. 18501/10594) col quale la società **Controparte_1** ebbe a vendere alla sig.ra **CP_6** i seguenti beni immobili

a. Appartamento sito in Roma alla Via Gorlago nn. 100, sc. B, P. 1, int. 8 meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 39;

b. Posto auto sito in Roma alla Via Gorlago n. 98 P. S1, int. 14, meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 61;

3. atto a rogito Notaio **Persona_1** di Roma del 21/12/12 (rep./racc. 18525/10617) col quale la società **Controparte_1** ebbe a vendere ai sig.ri **Controparte_2** per 1/2 e **CP_3** per ½ i seguenti beni immobili

a. Appartamento sito in Roma alla Via Gorlago nn. 94, sc. A, P. 2, int. 11 meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 26;

b. Posto auto sito in Roma alla Via Gorlago n. 98 P. S1, int. 24, meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 71;

II. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari”;

- **per parte convenuta** **Controparte_1** “[...] “a) rigettare, per i motivi sopra esposti, la domanda avanzata dalla signora **Parte_1** e per l’effetto ritenere, conseguentemente, pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti della stessa attrice, gli atti di cui si è chiesta l’inefficacia ex art. 2901 c.c. e segnatamente: “1. atto a rogito Notaio **Persona_1** di Roma del 20/12/12 (rep. **CP_7**. 18515/10607) col quale la società **Controparte_1** ebbe a vendere ai sig.ri **Controparte_4** per ½ e **CP_5** [...] per ½ i seguenti beni immobili a. Appartamento sito in Roma alla via Gorlago nn. 94, sc. A, P.T., int. 3 meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 10-18; b. Posto auto sito in Roma alla Via Gorlago n. 98 P. S1, int. 7, meglio

descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 54; 2. atto a rogito Notaio **Persona_1** di Roma del 20/12/12 (rep.CP_7. 18501/10594) col quale la società **Controparte_1** ebbe a vendere alla sig.ra **CP_6** i seguenti beni immobili a. Appartamento sito in Roma alla Via Gorlago nn. 100, sc. B, P. 1, int. 8 meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 39; b. Posto auto sito in Roma alla Via Gorlago n. 98 P. S1, int. 14, meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 61; 3. atto a rogito Notaio **Persona_1** di Roma del 21/12/12 (rep./racc. 18525/10617) col quale la società **Controparte_1** ebbe a vendere ai sig.ri **Controparte_2** per ½ e **CP_3** per ½ i seguenti beni immobili a. Appartamento sito in Roma alla Via Gorlago nn. 94, sc. A, P.2, int. 11 meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 26; b. Posto auto sito in Roma alla Via Gorlago n. 98 P. S1, int. 24, meglio descritto al Catasto del detto Comune al fg. 339, p.lla 6635, sub 71”; b) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

- per le altre parti convenute: “[...] -rigettare in toto la domanda della parte attrice, in quanto infondata e comunque non provata;

-per l’effetto condannare la parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, aumentate anche in considerazione di quanto dispongono il comma 8 dell’art. 4 del dm n.55/2014 trattandosi di evidente ipotesi di soccombenza qualificata, ed il comma 2 dello stesso art. 4 del dm n.55/2014 in virtù della presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, il tutto oltre ai vari accessori previsti dalla legge, quali IVA, CASSA AVVOCATI e spese generali forfettarie al 15%, da attribuirsi con distrazione al sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese, e di non aver ancora riscosso compensi”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.

1.1. **Parte_1** ha citato in giudizio **Controparte_1** **Controparte_2** , [...] **CP_3** , **Controparte_4** , **CP_5** e **CP_6** formulando nei loro confronti conclusioni conformi a quelle poi precisate e sopra trascritte.

A sostegno della domanda ex art. 2901 c.c. così proposta, ha infatti allegato e dedotto:

- di avere instaurato, presso questo Tribunale e nei confronti della società [...] **Controparte_1** un giudizio per il risarcimento dei danni causati, dall’attività edificatoria posta in essere dalla predetta società convenuta, ad un fabbricato ad uso box e

garage, di cui l'attrice aveva goduto e disposto per oltre venti anni;

- che, più precisamente, le opere di sbancamento e palificazione attuate dalla [...]

CP_1 nell'anno 2008 per la costruzione di un complesso residenziale, finalizzate al livellamento di un pendio confinante a valle con un lotto di terreno di proprietà della società stessa e su cui insisteva il predetto fabbricato, avevano causato uno smottamento del terreno ad esso sottostante;

- di avere altresì instaurato nei confronti della predetta società un giudizio possessorio innanzi questo Tribunale (r.g.n. 65586/2008), che si era concluso con l'ordine di demolizione del menzionato fabbricato irrimediabilmente danneggiato e pericolante;

- che il procedimento per il risarcimento dei danni (r.g.n. 15544/12) si era concluso con la sentenza n. 674/2017 con cui era stata pronunciata, tra l'altro, la condanna nei confronti della società costruttrice convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 54.475,00, oltre interessi e spese legali;

- che, nonostante ciò, Controparte_1 non aveva ottemperato ai propri obblighi risarcitori e ripristinatori;

- che Controparte_1 era risultata soccombente anche in un altro procedimento per violazione delle distanze legali, instaurato dalla società stessa;

- che, nelle more e precisamente nel periodo compreso tra l'11.12.2012 e il 16.12.2013, la predetta società aveva venduto quasi tutti gli immobili di sua proprietà, privando così del tutto di consistenza economica il proprio patrimonio;

- che, infatti, il residuo patrimonio della società si componeva di due soli immobili privi di valore commerciale, in quanto il primo, sito in Roma, era adibito a locale tecnico gravato da servitù perenne in favore della società Org_ per il collocamento di cavi ed apparecchiature elettriche per la distribuzione dell'energia elettrica, mentre il secondo consisteva in due piccoli appezzamenti di terreno, anch'essi siti in Roma, destinati rispettivamente a verde pubblico ed a sede stradale;

- che gli atti dispositivi effettuati dalla società convenuta erano dunque revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c..

1.2. La convenuta Controparte_1 si è tempestivamente costituita in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda attorea.

Ha infatti eccepito:

- che il credito vantato dalla attrice era oggetto di controversia, pendendo ancora il giudizio di appello;

- che l'*eventus damni* non sussisteva, in quanto al momento della sottoscrizione degli atti

dispositivi oggetto di revocatoria – momento al quale occorre fare riferimento per stabilire se un atto dispositivo avesse o meno causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero del credito - la stessa società convenuta aveva una situazione patrimoniale florida, essendo all'epoca proprietaria di numerosi immobili, successivamente venduti con un ricavato di circa 4.000.000,00 di euro;

- che non ricorreva neanche l'elemento della *scientia damni* né in capo alla società costruttrice (in quanto la vendita degli immobili oggetto di revocatoria aveva costituito semplicemente espressione della propria fisiologica attività d'impresa), né tantomeno in capo agli acquirenti (i quali avevano acquistato gli immobili per destinarli a prima casa);
- che, ad ogni modo, parte attrice non aveva dato prova dell'esistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c.;
- che, inoltre, gli atti di alienazione non erano revocabili in quanto avevano costituito adempimento di un debito scaduto, ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, c.c., in quanto atti giuridicamente dovuti nei confronti degli acquirenti, essendo stati tutti preceduti dai rispettivi contratti preliminari di compravendita.

1.3. I convenuti *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* , *CP_5* e *CP_6* [...] si sono anch'essi tempestivamente costituite in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda attorea.

Hanno infatti, a loro volta, eccepito:

- la natura onerosa degli atti di acquisto immobiliari, avvenuti tutti ad un prezzo congruo tramite pagamenti tracciati con contestuali erogazioni di mutui ipotecari;
- l'inesistenza in capo ai convenuti del requisito della "scientia damni", in quanto all'epoca della effettuazione degli acquisti, ossia nel 2012, nulla lasciava presagire una futura esposizione debitoria della società costruttrice, la quale era, ai tempi, società molto accreditata e famosa;
- l'anteriorità degli atti dispositivi rispetto al sorgere del credito alla base dell'azione revocatoria, essendo il credito in questione divenuto certo, liquido ed esigibile soltanto nell'anno 2017;
- la mancata allegazione, da parte dell'attrice, delle presunzioni su cui basare la prova della conoscenza, da parte dei terzi contraenti, del pregiudizio arrecato attraverso l'atto dispositivo alle ragioni creditorie;
- l'inesistenza in capo ai convenuti di una dolosa preordinazione.

1.4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali e ritenuta matura per la decisione

all'esito del deposito delle predette memorie, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..

2. La domanda di parte attrice è infondata e va pertanto rigettata.

Al riguardo valgono infatti le seguenti considerazioni.

2.1. Come è noto (v. Cass. S.U. 9440/2004 e da ultimo anche Cass. 4212/2020), in tema di azione revocatoria viene in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento della predetta azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.

E' dunque legittimato all'esercizio dell'azione revocatoria anche il soggetto che sia soltanto titolare di una legittima aspettativa di credito che non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. 20002/2008 e Cass. 11755/2018).

2.2. La principale ragione di credito su cui si fonda la domanda attorea è quella accertata dalla sentenza n. 617/2017 di questo Tribunale, con cui la società convenuta è stata condannata al pagamento, in favore della odierna attrice ed a titolo di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, dell'importo di euro 54.475,00 (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).

Pur se oggetto della predetta statuizione del 2017, il credito in questione deve peraltro ritenersi anteriore agli atti dispositivi oggetto della presente azione revocatoria, tutti risalenti a dicembre 2012.

Il credito da illecito aquiliano, sebbene ancora illiquido, sorge infatti fin da quando si realizzata il fatto generatore del danno (cfr. art. 1219, comma 2, c.c.. il quale ricomprende per l'appunto, fra le ipotesi di mora *ex re* del debitore, quella di debito da fatto illecito).

Risalendo nella specie il fatto illecito al 2008 (e comunque a data anteriore all'introduzione del giudizio poi definito con la sentenza citata), è dunque evidente come gli atti di dispositivi compiuti dalla società convenuta siano posteriori rispetto all'insorgenza del credito della attrice.

Ed essendo pacifica la natura onerosa degli atti dispositivi, trova pertanto applicazione la

disposizione di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2) c.c., la quale richiede, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova dell'elemento soggettivo della *scientia damni* (consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore) non solo in capo al debitore, ma anche al terzo beneficiario dell'atto dispositivo.

2.3. Nel caso in esame e pur essendo di ciò evidentemente onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., parte attrice non ha tuttavia offerto la prova richiesta.

E' infatti vero che la prova della ricorrenza di tale elemento psicologico può essere data anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. fra le altre Cass. 18315/2015).

Parte attrice, tuttavia, non ha allegato alcuna circostanza idonea (ex art. 2729 c.c.) a fondare la presunzione della predetta conoscenza in capo ai terzi beneficiari degli atti dispositivi. E ciò tanto nell'atto di citazione, quanto nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, n. 1) e n. 2) c.p.c.. Atti questi in cui non viene infatti individuato alcun concreto elemento da cui desumere che gli acquirenti odierni convenuti, al momento dell'acquisto degli immobili (effettuato in ogni caso da società avente come propria attività tipica quella di costruzione e vendita di immobili), dovessero avere cognizione del pregiudizio arrecato alle ragioni di credito della attrice.

Solo nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, la stessa attrice ha poi fatto richiamo al contenuto dei contratti preliminari stipulati dai futuri acquirenti con la società convenuta, evidenziando in particolare il fatto che, all'art. 7, i predetti contratti presentavano tutti una clausola del seguente tenore: *“La parte promittente venditrice si riserva il diritto, fino al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita, di definire, concordare e regolare, a suo insindacabile giudizio, i rapporti di confine e di vicinato con le proprietà contigue, e quindi costituire servitù attive e passive, vincoli di edificabilità, stipulare transazioni, stipulare convenzioni con i proprietari confinanti o con il Comune nel cui territorio si trova la costruzione. A tal fine la parte promittente conferisce, ove occorra, mandato irrevocabile alla parte promittente venditrice, con facoltà di farsi sostituire da procuratori speciali, per rappresentare essa parte promittente acquirente in tutte le pratiche e rapporti pendenti che dovessero sussistere al riguardo”*.

Allegazione questa, tuttavia, non solo priva della necessaria concludenza (stante la genericità del riferimento a non meglio precisate problematiche “con le proprietà contigue”), ma soprattutto tardiva e dunque inammissibile, considerando la funzione propria della predetta memoria e la già avvenuta maturazione delle preclusioni assertive.

2.4. La mancanza di prova dell'elemento costitutivo in esame conduce quindi al rigetto

della domanda attorea e rende assorbita ogni ulteriore questione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00; parametri minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in ragione del valore della controversia prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento e della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione; aumento ex art. 4, comma 2, del D.M., nella misura complessiva del 60 per cento in ragione delle tre distinte posizioni sostanziali ad essi facenti capo, in favore dei convenuti *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* , *CP_5* e *CP_6* .

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da *Parte_1* nei confronti di [...] *Controparte_1* *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* , *CP_5* e *CP_6*

2) condanna *Parte_1* al rimborso:

i) nei confronti di *Controparte_1* e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gianluca Indaco quale procuratore antistatario, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.635,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;

ii) nei confronti di *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* , *CP_5* e *CP_6* e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Nicola Annunziata quale procuratore antistatario, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.016,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Roma il 1° agosto 2022.

Il Giudice
(dott. Francesco Cina)